

1523262-36.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR CAMARGO DE SOUZA

Vistos.

JOÃO VITOR CAMARGO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 16h50, na rua Doutor Rafael Parisi, nº 180, bairro Cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523262-36.2019.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 28 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, Rafaela, AJ, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523262-36.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR CAMARGO DE SOUZA

Vistos.

JOÃO VITOR CAMARGO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 16h50, na rua Doutor Rafael Parisi, nº 180, bairro Cidade Ademar, nessa cidade e comarca de São Paulo, teria trazido consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 19 porções de maconha, 5 porções contendo crack e 9 porções contendo cocaína.

Denúncia recebida em 3/2/2020 (fls. 102/104).

Em audiência realizada naquela data, o réu confessou os fatos articulados na denúncia e aceitou o acordo de não persecução penal, cuja condição primordial era prestar serviço à comunidade pelo prazo de 3 meses (fls. 102/104).

É o breve relatório, DECIDO.

De fato, a prestação de serviços à comunidade encontrava-se suspensa, em razão das restrições sanitárias por conta da pandemia COVID-19.

Pondera-se que o fórum permaneceu fechado ao atendimento ao público a partir do dia 16/03/2020 (artigo 1º do Provimento CSM nº 2545/2020), tendo a E. Presidência prorrogado o Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, regime de atividades destinado exclusivamente ao trabalho interno e atendimento a advogados. Há ainda que se considerar o Provimento CSM nº 2564, que em seu artigo 2º, §7º, dispensou o réu do comparecimento pessoal no fórum, em razão do estado de calamidade sanitária, nos casos em que se requer sua presença. E se cuida de situação similar, pois o indiciado está impedido de cumprir o avençado.

Tal situação não pode prejudicar o jurisdicionado, impedido de adimplir o acordo, porquanto inviabilizado a tanto, sem que tenha dado causa à anormalidade originada por força maior: a pandemia em curso.

Assim sendo, e em analogia ao entendimento do STF em relação ao livramento condicional (HC 119938), em que aquela Corte entende que decorrido o prazo do período de prova sem ter havido a suspensão do benefício, tampouco a sua revogação, deve a pena privativa de liberdade ser extinta, mutatis mutandi, há que se reconhecer extinta a punibilidade do réu.

Folha de antecedentes atualizada as fls. 123/124, sem máculas.

Neste sentido:

Execução penal. Condições do regime aberto. Suspensão do dever de apresentação mensal em juízo. Pandemia covid-19. Circunstância alheia à vontade do apenado. Cumprimento das outras condições. Prolongamento da pena. Impossibilidade. Pena efetivamente cumprida. Reconhecimento. "O período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida. (HC 657.382/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 27/04/2021).

Frise-se, por fim, que a observância da boa-fé processual dispensada pelas partes é primado que sempre convergirá para o alcance da solução do conflito e consequente pacificação social em tempo razoável.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de JOAO VITOR CAMARGO DE SOUZA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 28-A, §13, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, atualize-se o "histórico de partes" e expeça-se ofício de comunicação. Havendo bens apreendidos, cumpra-se o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Após, arquivem-se os autos.

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA